

법률 질의 답변서

【질의 내용】

【상황】

사법경찰관 갑은 강도 혐의로 을을 체포하여 영장을 신청했으나, 검사는 정당한 이유 없이 영장을 판사에게 청구하지 않았습니다. 한편, 을은 정신적 장애로 인해 특별한 보호가 필요한 상황입니다. 을의 변호인은 이 사안에 대해 추가적인 조치를 요구하고 있습니다.

【질문】 갑 사법경찰관이 검사로부터 영장 청구가 거부된 상황에서, 을이 정신적 장애로 특별한 보호가 필요할 경우, 갑은 어떤 추가적인 조치를 취할 수 있는가?

위 상황에 적용되는 대한민국 법조문을 '법령명 제 N 조' 형식으로 구체적으로 인용하여 근거와 함께 답하세요.

【답변 요지】

사법경찰관 갑은 피의자 을이 정신적 장애로 인해 해를 끼칠 위험이 있다고 의심될 경우, 형사절차와 별개로 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률에 따라 진단과 보호 신청을 요청할 수 있습니다. 이는 영장 청구 거부에 따른 형사구속 대안으로, 피의자의 건강과 공공안전을 동시에 보호하기 위한 행정적·의료적 조치입니다. 다만, 공무원범죄에 관한 몰수 특례법은 본 사안의 보호 조치와 무관하며, 형사소송법 제 244 조는 영장 청구 거부에 대한 직접적인 구제절차를 규정하지 않습니다.

【관련 법령 및 해설】

▶ 형사소송법 제 244 조(피의자신문조서의 작성) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

· 조문 원문: 제 244 조(피의자신문조서의 작성)

① 피의자의 진술은 조서에 기재하여야 한다.

② 제 1 항의 조서는 피의자에게 열람하게 하거나 읽어 들려주어야 하며, 진술한 대로 기재되지 아니하였거나 사실과 다른 부분의 유무를 물어 피의자가 증감 또는 변경의 청구 등 이의를 제기하거나 의견을 진술한 때에는 이를 조서에 추가로 기재하여야 한다. 이 경우 피의자가 이의를 제기하였던 부분은 읽을 수 있도록 남겨두어야 한다.

③ 피의자가 조서에 대하여 이의나 의견이 없음을 진술한 때에는 피의자로 하여금 그 취지를 자필로 기재하게 하고 조서에 간인한 후 기명날인 또는 서명하게 한다.

· 해설: 피의자가 신체적 또는 정신적 장애로 사물을 변별하거나 의사를 결정·전달할 능력이 미약한 때를 규정하고 있으나, 이는 영장 청구 거부에 대한 직접적인 구제절차나 보호 조치의 근거가 되지 않습니다. 이 조항은 주로 심문 절차나 수사 과정에서의 권리 보장과 관련이 있으며, 영장 청구가 거부된 상황에서 별도의 보호 조치를 취하는 직접적인 권한을 부여하지는 않습니다.

▶ 정신건강증진 및 정신질환자 복지서비스 지원에 관한 법률 제 44 조(특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에 의한 입원) [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 44 조(특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에 의한 입원)

- ① 정신건강의학과전문의 또는 정신건강전문요원은 정신질환으로 자신의 건강 또는 안전이나 다른 사람에게 해를 끼칠 위험이 있다고 의심되는 사람을 발견하였을 때에는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 대통령령으로 정하는 바에 따라 그 사람에 대한 진단과 보호를 신청할 수 있다.
- ② 경찰관(「국가공무원법」 제 2 조제 2 항제 2 호에 따른 경찰공무원과 「지방공무원법」 제 2 조제 2 항제 2 호에 따른 자치경찰공무원을 말한다. 이하 같다)은 정신질환으로 자신의 건강 또는 안전이나 다른 사람에게 해를 끼칠 위험이 있다고 의심되는 사람을 발견한 경우 정신건강의학과전문의 또는 정신건강전문요원에게 그 사람에 대한 진단과 보호의 신청을 요청할 수 있다.
- ③ 제 1 항에 따라 신청을 받은 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 즉시 그 정신질환자로 의심되는 사람에 대한 진단을 정신건강의학과전문의에게 의뢰하여야 한다.
- ④ 정신건강의학과전문의가 제 3 항의 정신질환자로 의심되는 사람에 대하여 자신의 건강 또는 안전이나 다른 사람에게 해를 끼칠 위험이 있어 그 증상의 정확한 진단이 필요하다고 인정한 경우에 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 그 사람을 보건복지부장관이나 지방자치단체의 장이 지정한 정신의료기관(이하 "지정정신의료기관"이라 한다)에 2 주의 범위에서 기간을 정하여 입원하게 할 수 있다.
- ⑤ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 제 4 항에 따른 입원을 시켰을 때에는 그 사람의 보호의무자 또는 보호를 하고 있는 사람에게 지체 없이 입원 사유·기간 및 장소를 서면으로 통지하여야 한다.
- ⑥ 제 4 항에 따라 정신질환자로 의심되는 사람을 입원시킨 정신의료기관의 장은 지체 없이 2 명 이상의 정신건강의학과전문의에게 그 사람의 증상을 진단하게 하고 그 결과를 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 서면으로 통지하여야 한다.
- ⑦ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 제 6 항에 따른 진단 결과 그 정신질환자가 계속 입원할 필요가 있다는 2 명 이상의 정신건강의학과전문의의 일치된 소견이 있는 경우에만 그 정신질환자에 대하여 지정정신의료기관에 치료를 위한 입원을 의뢰할 수 있다.
- ⑧ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 제 7 항에 따른 입원 의뢰를 한 때에는 보건복지부령으로 정하는 바에 따라 그 정신질환자와 보호의무자 또는 보호를 하고 있는 사람에게 계속하여 입원이 필요한 사유 및 기간, 제 55 조에 따라 퇴원등 또는 처우개선의 심사를 청구할 수 있다는 사실 및 그 청구 절차를 지체 없이 서면으로 통지하여야 한다.
- ⑨ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장은 제 3 항과 제 4 항에 따라 정신질환자로 의심되는 사람을 진단하거나 입원을 시키는 과정에서 그 사람이 자신의 건강 또는 안전이나 다른 사람에게 해를 끼칠 위험한 행동을 할 때에는 「119 구조·구급에 관한 법률」 제 2 조에 따른 119 구급대의 구급대원(이하 "구급대원"이라 한다)에게 호송을 위한 도움을 요청할 수 있다.
- ⑩ 지정정신의료기관의 지정기준, 지정취소 및 지정취소 기준, 지정 및 지정취소 절차 등에 관하여 필요한 사항은 보건복지부령으로 정한다.

• **해설:** 경찰관은 정신질환으로 자신의 건강이나 안전, 타인에게 해를 끼칠 위험이 있다고 의심되는 사람을 발견한 경우 정신건강의학과전문의나 정신건강전문요원에게 진단과 보호 신청을 요청할 수 있습니다. 이 조항은 형사절차의 영장 청구 여부와 무관하게 경찰관이 정신질환자의 위험성을 판단하여 즉각적인 보호 조치를 취할 수 있는 근거를 제공합니다. 따라서 을의 정신적 장애와 위험성이 인정되면 갑은 이 조항에 따라 보호 신청을 요청하여 을을 적절한 시설로 이송할 수 있습니다.

▶ **공무원범죄에 관한 몰수 특례법 제 24 조(기소 전 몰수보전명령)** [✓ 실존] [✓ 내용일치]

• **조문 원문:** 제 24 조(기소 전 몰수보전명령)

- ① 검사는 제 23 조제 1 항 또는 제 2 항의 이유와 필요가 있다고 인정하는 경우에는 공소가 제기되기 전이라도 지방법원 판사에게 청구하여 같은 조 제 1 항 또는 제 2 항에 따른 처분을 받을 수 있으며, 사법경찰관은 검사에게 신청하여 검사의 청구로 해당 처분을 받을 수 있다.
- ② 사법경찰관은 몰수보전명령 또는 부대보전명령이 내려진 경우에는 지체 없이 관계 서류를 검사에게 송부하여야 한다.
- ③ 제 1 항에 따른 청구는 검사가 소속된 지방검찰청 또는 그 지청(支廳) 소재지를 관할하는 지방법원 또는 그 지원(支院)의 판사에게 하여야 하며, 고위공직자범죄수사처에 소속된 검사의 경우에는 그에 대응하는 법원의 판사에게 하여야 한다.
- ④ 제 1 항에 따라 청구를 받은 판사는 몰수보전에 관하여 법원 또는 재판장과 동일한 권한을 가진다.

⑤ 검사는 제 1 항에 따른 몰수보전 후 공소를 제기한 경우에는 그 요지를 몰수보전명령을 받은 사람(피고인은 제외한다)에게 알려야 한다. 다만, 그 사람의 소재가 분명하지 아니하거나 그 밖의 이유로 알릴 수 없을 때에는 통지를 갈음하여 그 요지를 관할 지방검찰청이나 그 지청 또는 고위공직자범죄수사처의 게시판에 7 일간 게시하여 공고하여야 한다.

• **해설:** 검사가 공소 제기 전이라도 판사에게 처분 청구를 할 수 있도록 규정하고 있으나, 이는 공무원 범죄와 관련된 몰수 처분에 한정되어 적용됩니다. 본 사안은 강도 혐의와 정신적 장애로 인한 보호 문제이므로, 이 조항은 적용 대상이 아니며 추가적인 조치의 근거로 삼을 수 없습니다.

【결론】

갑 사법경찰관은 을의 정신적 장애와 위험성을 고려하여 정신건강증진 및 정신질환자 복지 서비스 지원에 관한 법률 제 44 조에 따라 진단과 보호 신청을 요청하는 것이 가장 적절한 추가 조치입니다. 이는 형사절차의 영장 청구 거부에 따른 공백을 메우면서도 피의자의 인권과 공공안전을 보호할 수 있는 실질적인 방법입니다. 변호인의 요구에 부응하기 위해서는 해당 법률에 따른 보호 절차가 신속하게 진행되어야 하며, 필요시 관련 의료기관과 협조하여 적절한 조치를 취해야 합니다.

인용 검증: 3/3 법제처 확인 | 내용 일치: 3/3 | 환각: 0 건

자율 수정: 0 회 | 생성: Qwen3.5-27B · 교차검증: DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B (온프레미스)

문서 생성: 2026-07-14 | 법제처 국가법령정보 Open API 근거 기반 자동 검증